Mandantenauftrag nach Auswertung der neuen Arbeitsplatzdaten

Datum 03.11.2026
Von Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau
An Handakte E-218

Besprochen mit Dr. Meierholz und Hubertus Tomasius. Frau Dr. Meierholz erinnert sich an die fachliche Übergabe am 22.11. Die häusliche Nachbearbeitung an diesem Tag dauerte etwa vier Stunden; im privaten Kalender hatte sie nur die Kurseinheit, keinen Schichtdienst erfasst. Sie möchte den tatsächlichen Klinikbesuch im Schriftsatz offen angeben. Der Tag ist in den 160 Anwesenheitstagen des separaten Arbeitgebernachweises bereits enthalten.

Die 28 Mischtage vor November lassen sich in der privaten Tagesliste jeweils einem Klinikdienst und einer belegten häuslichen Übung zuordnen. Nach dem Start der Raumfreigabe hat Frau Dr. Meierholz häufiger lieber zu Hause gearbeitet, weil der Heimweg nach dem Dienst für sie einfacher war. Für November und Dezember soll die Kanzlei den neuen Arbeitsplatz deshalb ausdrücklich berücksichtigen.

Herr Tomasius bittet, die endgültigen Werbungskosten mit der Summe im Teilabhilfebescheid abzugleichen und den Tarif des Veranlagungsjahrs 2025 zu verwenden. Frau Dr. Meierholz möchte den wirtschaftlich verbleibenden Streitbetrag vor der Entscheidung über das weitere Vorgehen sehen. Die Kanzlei darf die IT-Verantwortliche Irene Dolt und den Personalservice für Rückfragen oder Beweisangebote benennen. Ein Vergleich oder eine teilweise Klagerücknahme bedarf der Freigabe.